

1507628-92.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... Igor participou dos dois primeiros roubos; no roubo da Tiggo ele não estava junto (áudio sistema SAJ).

O denunciado Igor Dias Pereira de Andrade, 18 anos, confessou parcialmente os crimes; participou do roubo da Ecosporte e do Honda Fit; agiu dessa forma por desespero; apenas não participou do roubo da Tiggo; os dois primeiros roubos foram praticados por cinco ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1507628-92.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507628-92.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO AUGUSTO DA COSTA e outro

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Rodrigo Augusto da Costa e Igor Dias Pereira de Andrade, devidamente qualificados nos autos nas fls. 38 e 24, respectivamente, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 70, por duas vezes, um deles c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h" (vítimas Sheila e Maria), artigo 157, parágrafo 2º, inciso II (ofendida Gabriela), artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II (vítima Kleber), c.c. artigo 71, parágrafo único e artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, desde data incerta, mas até o dia 30/março/2022, nesta cidade, teriam se associado entre si e com outros indivíduos desconhecidos, com o fim específico de praticarem crimes de roubos; consta também que, no dia 27/março/2022, por volta das 16h, na Avenida Euclides, 76, Jabaquara, nesta comarca, Rodrigo Augusto da Costa e Igor Dias

Pereira de Andrade, agindo em concurso entre si e com outros indivíduos desconhecidos, previamente ajustados e com identidade de designios, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, teriam subtraído, para proveito comum, um veículo ECOSPORT, placas FJQ8042, de propriedade da vítima Sheila Marcia Juviano, bem como a bolsa e demais pertences da ofendida Maria Elena Juviano, de 72 anos; consta ainda que, no dia 30/março/2022, por volta das 16h, na Rua Domingos Neto, 82, Vila Marari, em continuidade delitiva, nesta cidade, Rodrigo Augusto da Costa e Igor Dias Pereira de Andrade, agindo em concurso entre si e com outros indivíduos desconhecidos, previamente ajustados e com identidade de designios, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, teriam subtraído, para proveito comum, um automóvel Honda Fit, placas FJQ5673, bem como uma bolsa contendo celular e documentos, de propriedade da ofendida Gabriela da Silva Cruz; consta por fim que, no dia 30/março/2022, por volta das 16h10, na Rua Olivaldo Vila Nova, 197, Cidade Ademar, nesta comarca, Rodrigo Augusto da Costa e Igor Dias Pereira de Andrade, agindo em concurso entre si e com outros indivíduos desconhecidos, previamente ajustados e com identidade de designios, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, teriam tentado subtrair, para proveito comum, um veículo Tiggo, placas FNS4D01, de propriedade da vítima Kleber de Alencar Costa.

Diz a denúncia que, no período supra transcrito, os indiciados Rodrigo e Igor, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, resolveram praticar diversos roubos na capital paulista, para tanto dividindo tarefas entre eles e organizando-se previamente para a consumação dos crimes; ao que consta, no dia 27/março/2022, os indiciados e os comparsas desconhecidos compareceram à região do Jabaquara, conduzindo um veículo Citroen, e, ao avistarem o automóvel Ecosport, placas FJQ8042, emparelharam-no bruscamente, obstruindo sua passagem; em seguida, os comparsas Rodrigo e Igor desceram do Citroen, e, munidos de um simulacro, ameaçaram as vítimas Sheila e Maria anunciando o assalto e gritando "perdeu", exigindo pertences das ofendidas e subtraindo o veículo, evadindo-se na posse do automóvel; três dias depois do roubo supracitado, os criminosos resolveram praticar novos assaltos, já deslocando-se com o carro Ecosport roubado, de propriedade da vítima Sheila; ato contínuo, os agentes visualizaram o automóvel Honda/Fit, que trafegava pela região da Vila Marari, e, aproveitando-se que a ofendida Gabriela havia diminuído a velocidade para estacionar o carro em frente à sua casa, aproximaram-se dela com o automóvel Ecosport, abordando-a ameaçadoramente, tendo dois indivíduos desconhecidos descido do veículo e apontado-lhes simulacros de arma de fogo, passando a exigir-lhe pertences, tendo os comparsas Rodrigo e Igor permanecido no interior do Ecosport, dando cobertura aos demais comparsas, que subtraíram o Honda/Fit, evadindo-se todos do local em direção à região da Cidade Ademar; então, já no local, os comparsas avistaram o ofendido Kleber tirando o automóvel Tiggo da garagem, aproximando-se dele no carro Ecosport, imediatamente descendo do automóvel com outro indivíduo desconhecido, abordando a vítima ameaçadoramente com simulacros de arma de fogo e também determinando-lhe que entregasse seus pertences; contudo, ao ser bruscamente retirado do veículo pelo indiciado Rodrigo, o ofendido conseguiu se desvencilhar-se dos criminosos e se esconder dentro de sua casa; deste modo, como o ofendido Kleber levou consigo a chave do carro, os comparsas não conseguiram subtrair o veículo, tentando deixar o local no automóvel Ecosport; ocorre que, um popular observou toda a situação e comunicou o fato a policiais militares que atuavam na região; em sequência, os policiais foram até o local informado, quando avistaram os indiciados Rodrigo e Igor deixando o automóvel Ecosport, em atitude suspeita, resolvendo abordá-los; neste momento, a vítima Kleber avistou os policiais e relatou o fato, afirmando que os indiciados tentaram roubar seu carro, esclarecendo também que os agentes eram acompanhados por outro veículo, um Honda Fit; em pesquisas, os policiais constataram que o automóvel Ecosport era produto de roubo ocorrido no dia 27/março/2022, sendo que os ofendidos comunicados da localização do automóvel; ademais, momentos depois, os policiais foram informados que o carro Honda/Fit havia sido abandonado na região da Vila Santa Catarina, também comunicando o fato à ofendida; ademais, em diligências pelo entorno, os policiais localizaram um simulacro de arma

de fogo; em solo policial, as vítimas reconheceram os indiciados como os autores do roubo; interrogado, Igor confessou a autoria de todos os roubos; Rodrigo confessou a autoria dos demais crimes, apenas negando a participação no roubo do Ecosport. A denúncia (fls. 98/101) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/66) e foi regularmente recebida em 13/abril/2022 (fl. 102/104).

A citação/notificação ocorreu de modo regular (fls. 139/140), apresentando os réus suas respostas à acusação (fl. 155).

A prova oral proposta foi produzida em audiência, ocasião em que vítimas e duas testemunhas foram ouvidas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se os denunciados ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos exatos termos da denúncia; a Defesa pediu pela absolvição do crime de associação criminosa; quanto aos delitos de roubo, quando ao réu Igor, pediu a absolvição em relação ao crime tentado, referente ao veículo Tiggo; em pedido subsidiário, requereu a fixação da pena no mínimo legal, reconhecendo-se as atenuantes da confissão e menoridade relativa.

É o relatório.

Decido.

Ao final da instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia restaram parcialmente demonstrados de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva em parte.

Quando interrogado por esse subscritor, o réu Rodrigo Augusto da Costa, 20 anos, confessou sua participação nos três roubos; na Ecosporte "estava se perdendo no mundo" quando um rapaz emprestou um carro e foram roubar; o Ecosporte deu passagem e foi fechado; desceram e um só armado com o simulacro a abordou; tiram a vítima do carro e fugiram; no roubo do Fit, ainda com a mente perturbada, ao ver o referido carro sendo estacionado, abordaram a vítima e fugiram com o veículo; continuando, avistaram o Tiggo; estacionaram atrás dele e desceram; um dos rapazes estava usando o simulacro; um Fiat vermelho efetuou disparos, momento em que saíram correndo; Igor participou dos dois primeiros roubos; no roubo da Tiggo ele não estava junto (áudio sistema SAJ).

O denunciado Igor Dias Pereira de Andrade, 18 anos, confessou parcialmente os crimes; participou do roubo da Ecosporte e do Honda Fit; agiu dessa forma por desespero; apenas não participou do roubo da Tiggo; os dois primeiros roubos foram praticados por cinco pessoas; Rodrigo participou dos três roubos; (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A vítima Sheila Marcia Juviniانو relatou que, ao retornar do supermercado junto com sua mãe, logo que passou a lombada, os réus vinham em um Citroen preto; eles fecharam seu carro; desceram cerca de cinco rapazes; queriam tudo, bolsa, aliança etc, inclusive ameaçaram de morte sua mãe; eles entraram no Ecosporte e fugiram; reconheceu o réu Rodrigo através do Teams; na delegacia reconheceu ambos, com certeza absoluta (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento pessoal de ambos na fase investigativa encontra-se na fl. 10.

Em solo policial narrou que o réu Rodrigo estava na posse da arma de fogo; com relação a Rodrigo acredita que foi ele quem abordou a depoente (fl. 09).

A ofendida Maria Elena Juviniانو, 71 anos, narrou que vinha pela avenida dos fatos quando um carro preto apareceu; sua filha deu preferência para que o carro preto passasse, momento em que foram abordadas; eles desceram armados, dizendo: perdeu, perdeu; eram cinco ao todo; somente recuperou o carro depois de alguns dias; a bolsa não; reconheceu ambos os réus através do Teams (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento pessoal de ambos em solo policial encontra-se na fl. 12.

A vítima Gabriela da Silva Cruz relatou que, após chegar em sua casa, estacionando o carro, momento em que uma Ecosporte chegou com quatro rapazes; tentou sair com a bolsa, mas os dois que estavam no banco de trás desceram armados; os da frente também estavam armados, mas ficaram no carro; mandaram deixar a bolsa, exigindo entrega de tudo, inclusive aliança; a depoente não conseguia retirar a aliança, sendo empurrada; teve o veículo Honda Fit e pertences levados; somente recuperou o carro duas horas depois; reconheceu ambos através do Teams; foram esses dois que

ficaram dentro da Ecosporte; (áudio sistema SAJ).
Reconhecimento pessoal de ambos na delegacia de polícia encontra-se na fl. 18.
O ofendido Kleber de Alencar Costa disse que eram quatro roubadores, sendo que um deles estava armado; seu carro não foi levado por que o depoente entrou com a chave de aproximação; ao se afastar com a chave no bolso, o carro, automaticamente, travou; na sequência, eles voltaram para o carro deles, uma Ecosporte cinza, mas não conseguiram sair; eles foram detidos pela polícia uma quadra pra cima; reconheceu o réu Rodrigo através do Teams (áudio sistema SAJ).

Em solo policial fez reconhecimento pessoal de ambos (fl.

A testemunha Carolina Émily Paes de Almeida, policial militar, narrou que, junto com seu parceiro realizando patrulhamento de rotina, populares os chamaram sobre o roubo em andamento; foram verificar o ocorrido quando viram dois indivíduos saírem correndo, sendo detidos em seguida; uma arma de brinquedo foi entregue por populares (áudio sistema SAJ).

O depoente Felipe Diego de Queiróz, também policial militar, relatou que, em patrulhamento de rotina, foi acionado por populares sobre roubo em residência; foi até o endereço onde localizou a Ecosporte aberta, junto com populares e os dois correndo; tratava-se de uma tentativa de roubo; soube posteriormente que as vítimas os reconheceram; populares lhe entregaram uma arma de brinquedo (áudio sistema SAJ).

DO ROUBO

Como se vê, todas as provas colhidas por ocasião do contraditório indicam que os acusados participaram dos roubos, ocasião em que, abordaram as vítimas com utilização de simulacro de arma de fogo, exigindo a entrega de seus bens, fugindo na sequência.

A exceção fica com o réu Igor, que deverá ser absolvido do roubo tentado relativo ao veículo Tiggo, já que as provas produzidas indicam que ele não participou desse delito.

Os depoimentos acima estão em perfeita simetria com as demais provas colhidas nos autos, restando comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, §2º).

Portanto, quanto à materialidade dos roubos, existem provas suficientes de que os assaltos aconteceram conforme exposto na denúncia, com exceção da participação do réu Igor do assalto ao Tiggo.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que os réus, em concurso de agentes, efetivaram os roubos mediante grave ameaça.

Não há que se falar em afastamento da qualificadora do concurso de agentes, haja vista a ausência de liame subjetivo entre os agentes. Quando um indivíduo facilita a execução do roubo, exerce constrangimento à liberdade da vítima mediante vigília desta e do local, bem como auxilia o comparsa na subtração da res furtiva, adere na conduta daquele.

O coeso relato das vítimas, indicando inclusive a dinâmica do ocorrido, demonstrou que os agentes agiram em comunhão de esforços e conjugação de vontades, razão pela qual referida qualificadora não deve ser afastada.

Ressalte-se que a idoneidade ofensiva e o potencial lesivo dos crimes estão demonstrados através das vítimas que foram firmes ao afirmarem a presença de cinco assaltantes, situação essa que indica a ocorrência da majorante do concurso de agentes.

Assim, a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II) está consubstanciada nos elementos de prova colhidos e acima ressaltados, não havendo qualquer dúvida de que tenha, efetivamente, se configurado.

QUANTO A QUADRILHA OU BANDO

Em que pesem as afirmações do Ministério Público para que este crime seja reconhecido, entendo que provas produzidas não permitem o reconhecimento deste delito.

De fato, houve o conluio entre os acusados e os indivíduos não identificados, no intuito de realizar o roubo de veículos. A divisão de tarefas ficou visível quando das provas produzidas.

Ocorre que, o ajuste e a divisão de tarefas ocorreu esporadicamente, não havendo

permanência exigida pela doutrina e jurisprudência para configuração desse crime. Necessário seria, portanto, que o delito de quadrilha ou bando fosse permanente, visando crimes e não a mera divisão de tarefas, de forma esporádica, visando a facilitação no cometimento dos crimes descritos na denúncia. Não há na folha de antecedentes dos réus processos em que apareçam como corréus um dos outros; se assim aparecessem poder-se-ia dizer, em tese, que estavam em conluio permanente para a prática de crimes, o que não é o caso. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubos triplamente majorados (comparsaria, uso de arma de fogo e restrição de liberdade) e formação de quadrilha ou bando. PRELIMINAR alegação de nulidade do feito por ausência de fundamentação não acolhimento sentença que se mostra devidamente fundamentada de acordo com o conjunto probatório elencado nos autos. Nulidade não configurada. Ausência de prejuízo. Rejeição. Materialidade e autoria demonstradas. Réus surpreendidos com a carreta e carga de combustível enquanto a vítima era mantida refém em cativado desconhecido. Soltura do ofendido após efetivadas as prisões. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação dos crimes de roubos. Afastamento do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Dispensabilidade da apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva especialmente o relato seguro das vítimas. Majorante do concurso de agentes e restrição da liberdade de caminhar bem demonstrada. Afastamento do concurso formal de delitos, reconhecimento do crime único. Não Cabimento. Crimes de roubo a carreta e carga de combustíveis líquidos, praticado no mesmo contexto fático, contra 02 (duas) vítimas diferentes. Redução da fração do concurso formal. Não cabimento. Patamar mínimo respeitado. Dosimetria. Insurgência - Diminuição da basilar. Não cabimento ao caso concreto. Circunstâncias e consequências desfavoráveis aos acusados. Réu Josiel reincidente e na terceira fase exasperação da reprimenda presente a agravante da arma de fogo. Redução das frações. Não cabimento ao caso concreto. Formação de quadrilha armada. Dúvida quanto à existência de associação de forma estável e permanente com os demais agentes não identificados. Inexistência de investigações no curso do procedimento a corroborar a tese acusatória. Celulares apreendidos sequer periciados. Absolvição no art. 386, inciso VII, do CPP. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS para absolver os acusados do crime de associação criminosa, com o redimensionamento das reprimendas, mantida no mais a condenação pelos roubos triplamente majorados. (TJSP; Apelação Criminal 0061898-34.2018.8.26.0050; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Apelação Criminal - ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS - Recurso ministerial para condenar todos os réus por todos os delitos descritos na denúncia. Impossibilidade. Sentença que analisou apropriadamente a materialidade e autoria das imputações e não merece reparo. Dúvidas dirimidas em favor dos réus - Delito de quadrilha armada. Insuficiência de provas acerca da estabilidade e permanência do grupo - Apelos defensivos. Manutenção das condenações impostas em primeiro grau. Conjunto probatório consistente. Prova testemunhal firme. Prisão em flagrante dos réus logo após a prática dos delitos e em poder dos bens subtraídos - Concurso formal de crimes. Manutenção. Réus que mediante uma conduta atingiu dois ou mais patrimônios distintos - Reprimenda e regime. Adequação, com exceção do afastamento da circunstância judicial desfavorável reconhecida para o réu Wesle, mas sem reflexos na reprimenda e da concessão do regime semiaberto para este acusado - Apelo do réu Wesle parcialmente provido, desprovendo-se os demais recursos. (TJSP; Apelação Criminal 1503344-63.2017.8.26.0536; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/08/2021; Data de Registro: 04/08/2021)

Conclui-se, então, que a pretensão punitiva deduzida em Juízo procede em parte. A

materialidade e a autoria estão comprovadas.

Em que pese o esforço da Defesa, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre os acusados. É o quanto basta à condenação.

Note-se que, não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa levar este Magistrado a crer que as vítimas tenham falseado a verdade, imputando aos réus, falsamente, o crime.

E, a palavra da vítima, que reconheceu os réus como os criminosos que a assaltaram, se reveste de relevante valor probatório e consiste em elemento seguro para o convencimento condenatório.

Nesse sentido, em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, E DIREÇÃO PERIGOSA (Art., 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP, e art. 309, 'caput', do CTB) – Pleito de absolvição quanto ao roubo – Impossibilidade – Materialidade e autoria sobejamente comprovadas – Validade da palavra da vítima, que reconheceu o acusado em juízo – Condenação bem lançada – Penas criteriosamente dosadas – Regime fechado único adequado à espécie – Substituição da pena privativa de liberdade defesa, à luz da do art. 33, §2º, "a", do CP – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501832-89.2019.8.26.0628; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 3ª Vara; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

1. Apelação Criminal – Roubos duplamente qualificados (concurso de agentes e emprego de arma), em concurso formal, praticados em clínica médica. 2. Nulidade processual – Eventual irregularidade ocorrida no inquérito não se transfere para o processo – Preliminar afastada. 3. Materialidade delitiva, não impugnada, comprovada por boletim de ocorrência, relatório de investigação policial e prova oral. 4. Autoria bem demonstrada pela palavra da vítima, que reconheceu o réu como um dos autores do roubo em ambas as fases da persecução penal, e pela confissão extrajudicial do acusado. 5. Qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes provadas pela palavra da vítima. 6. Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 7. Penas dosadas dentro dos parâmetros legais e com critério de razoabilidade – Condenações anteriores com trânsito em julgado, mesmo depois de passados os 5 anos previstos no artigo 64, inciso I, do Código Penal, continuam sendo válidas para a identificação de maus antecedentes – Acréscimo de 2/5 em razão das majorantes reconhecidas – Fração que observa os limites legais e não se afasta do razoável – Especificidades do caso concreto que autorizam o aumento realizado. 8. Regime prisional – O regime fechado é o mais consentâneo com as circunstâncias dos crimes e a personalidade e a periculosidade reveladas pelo acusado – Interpretação do artigo 33 do Código Penal. 9. Prequestionamento – Impossibilidade de enfrentamento das questões não suscitadas – Descabe prequestionar artigos sem qualquer motivação. 10. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0089784-42.2017.8.26.0050; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra dos ofendidos, vez que não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente.

Parte dos bens não foi recuperada, o que torna o delito consumado. E, mesmo se assim não fosse, a Súmula 582, STJ colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa

e pacífica ou desvigiada.

Frise-se que, por importante, um único reparo a ser feito. Ao que parece o réu Igor não participou do assalto ao Tiggo, devendo ser absolvido desse delito.

Por fim, a Defesa procurou encontrar inconsistências na prova produzida, em especial no que tange à autoria do delito, mas, no entanto, não logrou êxito, somente conseguindo apresentar hipóteses sem maior relevância jurídica.

Desta forma, conclui-se que os acusados realizaram conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante suas culpabilidades, impõem-se a condenação e as penas que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Réu Rodrigo - três roubos

O réu não possui antecedentes, sendo que as diretrizes do artigo 59 lhe são favoráveis (fl. 69).

Assim, sua pena base deverá ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, efetuo a compensação entre a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h" com a atenuante da menoridade. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal.

Sobre tal pena base incidirá o acréscimo de 1/3 (um terço), referente à causa de aumento da pena do concurso de agentes, chegando-se à pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias multa.

Presente o concurso formal (primeiro roubo, duas vítimas - Sheila e Maria Elena), elevo a pena anterior em 1/5 (um quinto) chegando a pena de 6 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias multa.

Em virtude da continuidade delitiva (vítimas Gabriela e Kleber), elevo a pena anterior em mais 1/5 (um quinto) chegando a pena de 7 (sete) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Réu Igor - dois roubos

O réu não possui antecedentes, sendo que as diretrizes do artigo 59 lhe são favoráveis (fl. 67).

Assim, sua pena base deverá ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, efetuo a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante relativa a idade da vítima e mantenho a pena no patamar anterior encontrado. Deixo de reconhecer as atenuantes da menoridade, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal.

Sobre tal pena base incidirá o acréscimo de 1/3 (um terço), referente à causa de aumento da pena do concurso de agentes, chegando-se à pena final de 05 (cinco) anos

e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13(treze) dias multa. Em virtude da continuidade delitiva (vítima Gabriela), elevo a pena anterior em mais 1/6 (um sexto) chegando a pena de 6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outras modificadoras aplicáveis. Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

REGIME DE PENA

Delito de tal ordem se cumpre, necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial ante o fato de se tratar de roubo praticado em concurso de pessoas, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real.

A sociedade, em especial nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de delitos contra os patrimônios praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

O roubo circunstanciado foi praticado com atrevimento. Os acusados investiram contra vítima indefesa, submetendo-as a graves ameaças, mantendo-as a toda sorte de riscos, medos e incertezas.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para declarar os réus:

Rodrigo Augusto da Costa, qualificado nos autos na fl. 38, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 70, c.c. artigo 71, todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 7 (sete) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa;

Igor Dias Pereira de Andrade, qualificado nos autos na fl. 24, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa;

pelos fundamentos acima, ABSOLVO Rodrigo Augusto da Costa e Igor Dias Pereira de Andrade da prática do delito previsto no artigo 288, do Código Penal com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ainda pelos mesmos fundamentos, ABSOLVO o réu Igor Dias Pereira de Andrade da prática do crime de roubo tentado qualificado (CP, art. 157, §2º., II, c/c art. 14, II), com base no artigo 386, IV, do CPP

A espécie de delito praticado veda qualquer substituição ou favor legal aos condenados.

Deixo de determinar o lançamento do nome dos réus no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que os acusados acompanharam a instrução processual encarcerados pelo processo, estando presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, não lhes faculto o direito de recorrerem desta em liberdade.

Recomendem-se na prisão em que se encontram custodiados.

Expeçam-se guia de recolhimento para início da execução.

Por fim, deixo de condenar os réus ao pagamento de custas processuais, por serem eles beneficiários da gratuidade judiciária, vez que representados pela Defensoria Pública.

Simulacro: destrua-se.

P. I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 11 de julho de 2022

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.